

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1376/2533

นางวิไล เลิศศักดิ์ไพฑูรย์หรืออิฐรัตน์ โจทก์
นายสุวิทย์ ชัยเสนห์เมือง กับพวก จำเลย
นายพงษ์ศักดิ์ วิริยะพาณิชย์ พนักงาน
อัยการ

ผู้ยื่นคำร้อง

จังหวัดอุบลราชธานี ทนายจำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวน 105,791 บาท
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2529 เป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68,69)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 59)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>